

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 8ª VARA FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - SP

Processo nº 5018899-65.2025.4.03.6183

NUP: 01211.889900/2025-78

DER: 20/06/2024

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, autarquia federal já qualificada nos autos do processo em epígrafe, que lhe move HÉLIO AUGUSTO BARBOSA, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu procurador federal ao final assinado, apresentar

CONTESTAÇÃO

pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

I - SÍNTESE DA DEMANDA

Trata-se de ação em que pleiteia a parte autora a concessão do benefício de aposentadoria especial após a conversão de tempo especial em comum, alegando exposição a agente nocivo no período de 10/01/2006 a 20/03/2021. Ação ajuizada em 2025.

II - PRELIMINARES

II.1 - Da Audiência de Conciliação

Estando adstrito aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, o INSS informa não possuir interesse na realização de audiência de conciliação (art. 334, §4º, II, CPC/2015).

II.2 - Da Renúncia ao Valor Excedente a 60 Salários-Mínimos

Tratando-se de feito que tramita perante o Juizado Especial Federal, é necessário que a parte autora renuncie expressamente ao montante que ultrapasse sessenta salários mínimos (art. 3º, §2º, da Lei n.º 10.259/2001), sob pena de extinção do feito sem análise do mérito.

II.3 - Da Decadência

Considerando o fato de ter decorrido mais de 10 (dez) anos a contar do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, decaiu o direito da parte autora de revisar o ato de concessão de seu benefício.

III - DO MÉRITO

Passa-se à análise dos períodos de atividade especial requeridos, conforme tabela abaixo.

III.1 - Período de 10/01/2006 a 20/03/2021 - Agente: Ruído

Período(s):	10/01/2006 a 20/03/2021
Prova apresentada:	PPP de fls. 63/64 do PA (data de emissão: 18/05/2024)

Fundamentos da defesa:

Questões Prejudiciais / Vícios Formais do PPP:

1. A parte autora não comprova que o vistor do PPP possua poderes de representação da empresa.
2. O profissional indicado pelo PPP como responsável técnico pelos registros ambientais não possui registro no CRM ou no CREA, nem é médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

Agentes Nocivos:

1. Exposição ao ruído dentro do limite de tolerância - 90 dB(A).
2. Não há responsável técnico pelos registros ambientais no período, informação está sempre exigível para o ruído.

3. A metodologia de avaliação informada não atende à legislação. As aferições de ruído contínuo ou intermitente devem obediência à NR-15.

V - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o INSS:

- a) o acolhimento das preliminares arguidas;
- b) no mérito, a total improcedência dos pedidos.

Nestes termos, pede deferimento.

São Paulo, 22 de janeiro de 2026.

Procurador Federal